



REPUBBLICA ITALIANA -IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SESTA SEZIONE CIVILE

in persona del Giudice dott.Massimo Corrias, all'udienza del 23/09/2022, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 4000/2021

tra

Parte_1 TRIBUTARIO VALUTARIO ASSOCIATO DOTT. DARIO STATERA, DOTT. SERGIO CORIA E DOTT. FRANCESCO BASILE (CF: *P.IVA_1*),
rappresentato e difeso dagli avv.ti PINI EUGENIO e LIVI MARCO ed elettivamente domiciliato in Via della Giuliana 82, in Roma,

attore

contro

CP_1 (CF: *C.F._1*)
rappresentato e difeso dall'avv. INDACO GIANLUCA ed elettivamente domiciliato in Viale Giulio Cesare 71, in Roma,

convenuto

dando lettura della sentenza appresso trascritta.

Fatto e diritto.

Lo studio professionale "STVA STUDIO TRIBUTARIO VALUTARIO ASSOCIATO DOTT. DARIO STATERA, DOTT. SERGIO CORIA E DOTT. FRANCESCO BASILE" (appresso Studio STVA) ha convenuto *CP_1* davanti a questo Tribunale con ricorso ex art.447 bis c.p.c. depositato il 23.12.2020, esponendo: che in qualità di conduttore dell'immobile per uso ufficio sito in Roma, Piazza Mazzini 27, scala A, interno 4, aveva concesso in uso al *CP_1*, il 26.10.2016, una stanza di tale immobile, arredata e dotata di lenee telefoniche e punti rete attrezzati con personal computers, terminali video, stampanti laser e a colori, centralino telefonico e telefoni periferici, telefax, fotocopiatrice, condizionatori d'aria, arredi minuti e corpi illuminanti; che il

contratto stipulato con il Larussa prevedeva una clausola risolutiva espressa in caso di violazione delle assunte obbligazioni; che il Larussa, a fronte di un canone contrattuale da corrispondersi in rate trimestrali da €.1.650,00, più Iva e CPC, si era reso moroso nel pagamento della terza e quarta trimestralità dell'anno 2019 e delle prime tre trimestralità dell'anno 2020, per complessivi €.8.250,00, più Iva e CPC; che ciò costituiva un grave inadempimento contrattuale sia in forza della clausola risolutiva espressa sia ai sensi degli effetti degli artt.1218, 1453 e 1587 c.c.; che in ogni caso il contratto sarebbe cessato il 31.12.2020 per effetto della disdetta tempestivamente comunicata alla controparte con lettera raccomandata del 30.6.2020.

Sulla base di tali presupposti la difesa dello Studio CP_2 ha chiesto:

- dichiararsi la risoluzione del contratto per grave inadempimento del Larussa e condannarsi lo stesso alla restituzione dell'immobile;
- in subordine, dichiararsi la cessazione del contratto alla scadenza del 31.12.2020;
- in ogni caso condannarsi il Larussa al pagamento, a titolo di canoni contrattuali, di €.8.250,00, più Iva e CPC, nonché dei canoni che sarebbero scaduti nelle more del giudizio, più interessi di mora o legali dalle singole scadenze al saldo;
- condannarsi il Larussa alla rifusione delle spese del giudizio.

Il convenuto CP_1, con la sua comparsa di risposta, ha eccepito: che lo CP_3 non aveva fornito alcuna prova del contratto di locazione in forza del quale aveva dichiarato la sua legittimazione a sublocargli una porzione dell'immobile in questione; che il contratto da lui stipulato era da ritenersi nullo in quanto la sua tardiva registrazione, effettuata il 22.10.2020, non poteva aver avuto efficacia sanante ex tunc, non avendo lo CP_3 provato di aver pagato le imposte e le sanzioni dell'intero rapporto locatizio, avendo prodotto documentazione attestante i soli pagamenti relativi all'anno 2020; che in ogni caso aveva sospeso i pagamenti a fronte delle inadempienze dello CP_3 non avendo potuto usufruire delle linee telefoniche, dei punti rete attrezzati con personal computers, dei terminali video, delle stampanti laser e a colori, del centralino telefonico e delle fotocopiatrici.

Il Larussa ha quindi chiesto:

- dichiararsi il difetto di legittimazione attiva dello CP_3 ;

-dichiararsi la nullità del rapporto dedotto in giudizio e respingersi le domande avversarie;
-in subordine, accertate le inadempienze della controparte, dichiararsi che nulla era da lui dovuto;
-condannarsi lo CP_3 alla rifusione delle spese processuali.

Fallita la mediazione, la causa è stata istruita documentalmente, è stata discussa all'odierna udienza del 23.9.2022 ed è stata decisa da questo giudice con lettura della presente sentenza.

Ciò posto, occorrerà premettere che il Larussa non ha mai negato i mancati pagamenti (che ha ritenuto giustificati in forza delle suesposte eccezioni di carenza di legittimazione attiva, nullità e inadempimento) e che il contratto stipulato dalle parti con la scrittura privata del 26.10.2016, in atti, è risultato essere un contratto atipico, contenente elementi propri dei contratti di locazione e di appalto di servizi, posto che lo CP_3 ebbe a concedere al Larussa, contro il pagamento di un corrispettivo globale, sia il godimento di una porzione di un immobile sia la fruizione di servizi rappresentati dalla messa a disposizione di un centralino telefonico, di linee telefoniche periferiche, di punti rete attrezzati con personal computers, di terminali video, di stampanti laser e a colori, di telefax e fotocopiatrici.

Tanto premesso, ritiene questo giudice che l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dello CP_3 non sia fondata, dovendosi considerare: che per concedere un immobile in locazione, o in sublocazione, o in uso, è sufficiente che il concedente abbia la materiale detenzione dell'immobile e che non abbia acquisito detta detenzione in modo illecito; che la difesa del CP_4 nel presente giudizio non ha mai eccepito l'illiceità della detenzione dell'immobile (v.CASS.22346/2014), avendo unicamente eccepito la mancata prova, da parte dello CP_3 dell'esistenza del contratto di locazione dalla stessa menzionato nella scrittura privata del 26.10.2016.

Parimenti infondata è risultata l'eccezione concernente l'asserita mancata sanatoria ex tunc dell'originaria nullità del contratto qui in esame per effetto della tardiva registrazione, asseritamente effettuata senza il pagamento delle imposte e delle sanzioni previste per ciascun anno di vigenza del contratto: a riguardo deve infatti ritenersi che l'effetto sanante ex tunc si verifichi in

conseguenza della sola registrazione tardiva, posto che tale adempimento, ancorchè tardivo, realizza appieno la finalità prevista dalla norma di consentire la conoscenza da parte dell'amministrazione fiscale del rapporto soggetto a registrazione consentendo alla stessa l'adozione dei previsti provvedimenti sanzionatori e di recupero di eventuali imposte non interamente versate.

Quanto poi all'eccezione d'inadempimento sollevata dal CP_1 per l'asserita mancata messa a disposizione delle attrezzature d'ufficio e dei servizi previsti dal contratto, occorrerà considerare:

- che tale eccezione risulta sollevata dal CP_1 per la prima volta con la comparsa di costituzione nel presente giudizio;
- che non risulta credibile che il CP_1 a fronte di un siffatto inadempimento, per anni non abbia comunicato alcunchè allo CP_3 (al riguardo il Larussa nulla ha documentato, né ha prospettato alcun altro mezzo di prova) ed abbia regolarmente pagato il canone contrattuale dall'ottobre 2016 al giugno 2019.

Le domande azionate dallo CP_3 sono quindi risultate fondate.

Pertanto, in forza di tutto quanto sopra esposto, occorrerà:

- respingere ogni domanda ed eccezione formulata dal Larussa;
- dichiarare la risoluzione del contratto per grave inadempimento del Larussa, per mancato pagamento di plurime mensilità del corrispettivo contrattuale, ammontanti complessivamente ad € 9.900,00, più Iva e CPC (alle trimestralità oggetto del ricorso iniziale dovrà infatti sommarsi quella relativa ai mesi di ottobre-dicembre 2020, scaduta nelle more del presente giudizio);
- condannare il Larussa al pagamento della suddetta somma, da maggiorarsi degli interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- dichiarare la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di restituzione dell'immobile, rilasciato nelle more del giudizio, il 31.12.2020 (come ammesso dalla stessa difesa dello CP_3);
- condannare il Larussa, attesa la soccombenza, a rifondere allo CP_3 le spese processuali.

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvede:

- respinge ogni domanda ed eccezione formulata da CP_1 ;
- dichiara la risoluzione del contratto stipulato il 26.10.2016 dallo CP_3 con CP_1 per grave inadempimento del Larussa;
- condanna il CP_1 a pagare allo CP_3 la somma di €.9.900,00, da maggiorarsi degli interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di restituzione dell'immobile di Piazza Mazzini 27, scala A, interno 4, in Roma;
- condanna il Larussa, attesa la soccombenza, a rifondere allo CP_3 le spese del giudizio che si liquidano in €.246,00 per esborsi documentati e in €.4.500,00 per compensi di avvocato ai sensi del DM.Giustizia 37/2018 relativi alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, più spese generali, CPA ed Iva.

Roma, il 23/09/2022.

Il Giudice unico
dott. MASSIMO CORRIAS